SERVICIOS CONSULARES • ENTORNO DIGITAL Y CONTRATACIÓN

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE USO WEB Y CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA

Marco Regulatorio: Ley 1480 de 2011 (Arts. 47, 49-53), Ley 527 de 1999 (Comercio Electrónico), Decreto 587 de 2016 (Reversión del Pago), Código de Comercio y normas concordantes.

VISAS Y PASAPORTES COLOMBIA • CONTRATO DE ADHESIÓN EN LÍNEA

El presente documento regula el acceso, navegación, uso y contratación de servicios especializados a través de la plataforma web oficial y canales digitales de **VISAS Y PASAPORTES COLOMBIA** (en adelante **LA EMPRESA ASESORA**), rigiendo la relación con todo usuario o cliente (en adelante **EL CLIENTE** / **USUARIO**).

1. OBJETO Y ALCANCE DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS

Cláusula 1.1 — Naturaleza del Servicio Consular y Pasaportes

VISAS Y PASAPORTES COLOMBIA presta servicios de asesoría técnica calificada, análisis preconsular de perfil, asistencia en el diligenciamiento de formularios de solicitud de visas internacionales (EE.UU., Canadá, Reino Unido, Australia, visados de estudio para México y trámites afines), verificación de coherencia documental y programación de citas en plataformas oficiales.

El servicio contratado constituye estrictamente una **obligación de medio**. La decisión de aprobación, rechazo, inadmisión o demora en el otorgamiento de visas o pasaportes es privativa y soberana de las respectivas representaciones consulares y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Ningún asesor o colaborador de la firma garantiza el otorgamiento del documento migratorio.

2. INFORMACIÓN PRECONTRACTUAL Y TRANSPARENCIA EN PRECIOS

Cláusula 2.1 — Discriminación de Honorarios y Derechos Consulares

En observancia de los artículos 23 y siguientes de la Ley 1480 de 2011:

- **Honorarios de Asesoría:** Corresponden a la remuneración por el tiempo profesional, revisión técnica, auditoría documental y gestión de expedientes desarrollada por **VISAS Y PASAPORTES COLOMBIA**. Todos los precios se informan en pesos colombianos (COP), incluyendo los tributos de ley aplicables.
- **Derechos y Tasas Consulares Oficiales:** Son tarifas gubernamentales fijadas autónomamente por cada Estado receptor (ej. tarifa MRV de EE.UU., aranceles de visa de Canadá, biometría ante VFS Global, costos de citas o visas mexicanas). Dichas tasas son transferidas a las entidades financieras designadas por los consulados y son estrictamente no reembolsables por dichos organismos extranjeros.

3. EXCEPCIÓN LEGAL AL DERECHO DE RETRACTO (ART. 47, LEY 1480 DE 2011)

CLÁUSULA 3.1 — EXCEPCIÓN EXPRESA AL DERECHO DE RETRACTO POR INICIO INMEDIATO DEL SERVICIO

De conformidad con lo dispuesto en el **numeral 1 del artículo 47 de la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor)**, se exceptúan del derecho de retracto los contratos de prestación de servicios cuya ejecución haya comenzado con el acuerdo o consentimiento previo y expreso del consumidor.

INICIO INMEDIATO DE LA LABOR ASESORA: EL CLIENTE reconoce y acepta expresamente que, una vez confirmado el pago del servicio y recibida la información o documentación base, **LA EMPRESA ASESORA inicia de forma inmediata la ejecución de sus labores** (análisis preliminar de admisibilidad, auditoría de lazos de arraigo, creación y reserva de expedientes en bases de datos consulares y asignación de asesor técnico). En consecuencia, una vez iniciada dicha gestión técnica y operativa, **no habrá lugar al ejercicio del derecho de retracto ni a devolución de los honorarios profesionales devengados**, por corresponder a una labor material e intelectual efectivamente prestada.

4. PASARELAS DE PAGO ELECTRÓNICO ALIADAS (EPAYCO Y BOLD) Y REVERSIÓN

Cláusula 4.1 — Procesamiento a través de ePayco y Bold, Seguridad y Reversión

Pasarelas Autorizadas y Seguridad PCI-DSS: Los pagos por concepto de honorarios profesionales se procesan exclusivamente a través de los operadores y pasarelas de pago aliadas autorizadas por la compañía: **ePayco** y **Bold** (Bold.co), las cuales cuentan con certificación internacional de seguridad de datos para la industria de tarjetas de pago (PCI-DSS Nivel 1).

- **Medios Habilitados:** A través de **ePayco** y **Bold**, **EL CLIENTE** puede cancelar mediante transferencias bancarias en línea (PSE), tarjetas de crédito nacionales e internacionales (Visa, MasterCard, American Express, Diners), tarjetas débito y puntos de recaudo autorizados en efectivo según disponibilidad de cada pasarela.
- **No Custodia de Datos Financieros: VISAS Y PASAPORTES COLOMBIA** no captura, procesa ni almacena números completos de tarjetas de crédito o débito, fechas de expiración ni códigos de verificación (CVV/CVC). Dicha gestión se realiza de forma directa y encriptada en los servidores seguros certificados de **ePayco** y **Bold**.
- **Reversión del Pago (Art. 51 Ley 1480 de 2011 y Dec. 587 de 2016):** Procederá la reversión del pago electrónico procesado por **ePayco** o **Bold** exclusivamente cuando **EL CLIENTE** acredite que fue objeto de: **(i)** fraude; **(ii)** una operación no solicitada; o **(iii)** que el servicio contratado no fue efectivamente prestado. El titular deberá radicar la solicitud formal ante **LA EMPRESA ASESORA** dentro de los **cinco (5) días hábiles** siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento del hecho, notificando paralelamente a la entidad emisora del instrumento de pago y a la respectiva pasarela de pagos.

5. PROPIEDAD INTELECTUAL Y CLÁUSULA DE NO AFILIACIÓN GUBERNAMENTAL

Cláusula 5.1 — Derechos de Autor y Uso Exclusivamente Referencial

No Afiliación Gubernamental: VISAS Y PASAPORTES COLOMBIA es una firma privada e independiente de consultoría migratoria. No forma parte, no representa ni actúa en delegación oficial de la Embajada de los Estados Unidos, el Gobierno de Canadá, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, la Cancillería de Colombia ni ninguna misión diplomática extranjera. Las marcas, banderas, nombres de formularios o referencias institucionales diplomáticas citadas en el sitio web se utilizan con fines estrictamente informativos, descriptivos y de orientación al consumidor, sin que implique relación de patrocinio, aval o subordinación.

Propiedad de Contenidos: Las marcas comerciales, logotipos, diseños, guías metodológicas, estructuras informativas y código del portal son propiedad exclusiva de **VISAS Y PASAPORTES COLOMBIA**. Queda expresamente prohibida su copia, reproducción total o parcial, uso de robots, *web scraping* o explotación sin autorización previa y por escrito.

6. USO ACEPTABLE DEL PORTAL Y CONECTIVIDAD (VPN Y PROXIES)

Cláusula 6.1 — Conducta del Usuario y Advertencia de Seguridad de Red

EL USUARIO se compromete a no utilizar el portal con fines ilícitos, fraudulentos, o para ingresar información falsa o apócrifa.

Conforme a la Política de Cookies e Información Web de la compañía, se advierte que el uso de Redes Privadas Virtuales (VPN), túneles proxy o direccionamientos anónimos puede activar bloqueos preventivos en los cortafuegos perimetrales (WAF) del sitio, en los botones de pago de ePayco/Bold o en las plataformas consulares oficiales extranjeras. **LA EMPRESA ASESORA** no asume responsabilidad por interrupciones atribuibles a configuraciones de red de anonimización administradas por el usuario.

7. PROCEDIMIENTO DE PQRS Y VIGILANCIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Cláusula 7.1 — Canales Formales y Plazos Legales

Toda petición, consulta, queja o reclamo relativa a la contratación electrónica será atendida mediante el correo institucional exclusivo: **pqrs@visasypasaportescolombia.com**, dentro del término legal perentorio de **quince (15) días hábiles**.

PARÁGRAFO LEGAL: VIGILANCIA Y PROCEDIMIENTO ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC)

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR: Las relaciones de consumo y las operaciones de comercio electrónico adelantadas por **VISAS Y PASAPORTES COLOMBIA** están sujetas a la vigilancia, control e inspección de la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC)** conforme a la Ley 1480 de 2011 y el Decreto 1074 de 2015.

RECLAMO PREVIO: En concordancia con el artículo 58 de la Ley 1480 de 2011, antes de interponer queja o demanda jurisdiccional ante la **SIC**, **EL CLIENTE** deberá formular el reclamo directo ante **LA EMPRESA ASESORA** a través de **pqrs@visasypasaportescolombia.com**. Vencido el término de ley sin respuesta o ante respuesta insatisfactoria, podrá acudir válidamente ante la autoridad de control (www.sic.gov.co).

8. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Los presentes Términos y Condiciones se interpretan bajo las leyes de la República de Colombia. Cualquier controversia contractual se someterá prioritariamente a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos (conciliación extrajudicial en derecho) o, en su defecto, a la justicia ordinaria de la ciudad de Bogotá D.C.

9. VALIDACIÓN, CONSENTIMIENTO Y PERFECCIONAMIENTO ELECTRÓNICO

CONTRATO DE ADHESIÓN ELECTRÓNICO: De conformidad con la Ley 527 de 1999 (Ley de Comercio Electrónico), la Ley 1480 de 2011 y el artículo 854 del Código de Comercio de Colombia, los presentes **Términos y Condiciones Generales no requieren suscripción manuscrita ni rúbrica física** para producir plenos efectos jurídicos y probatorios.

El acceso, navegación en el portal, el pago total o parcial de los servicios mediante **ePayco** o **Bold**, el envío de documentación o la confirmación de casillas de verificación (*checkboxes*) en línea constituye manifestación inequívoca de consentimiento informado, validando de manera vinculante la naturaleza de obligación de medio, la excepción al derecho de retracto por inicio del servicio y los términos contractuales aquí consagrados.